# DATENSCHUTZ

## Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Herr Alois Hinterhuber

wird wie folgt auf das Datengeheimnis nach den Vorschriften des § 5 Bundesdaten-schutzgesetzes (BDSG) verpflichtet:

- Es ist Ihnen untersagt, geschützte personenbezogene Daten **unbefugt** zu verarbeiten oder zu nutzen.

Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit in unserem Unternehmen fort.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Verstöße gegen das Datengeheimnis nach §§ 43, 44 BDSG und anderen Strafvorschriften mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden können.

_____ _____

Ort / Datum Unterschrift des Mitarbeiters

**Anlage:** Verpflichtung auf ***Einhaltung des Datengeheimnisses***

**Hinweis:** Für Angelegenheiten des Datenschutzes ist in unserem Unternehmen der Datenschutzbeauftragte zuständig.

16.03.06

# DATENSCHUTZ

## Verpflichtung auf Einhaltung des Datengeheimnisses

Personenbezogene Daten müssen vertraulich behandelt werden. Vom Bundesdaten-schutzgesetz (BDSG) wird geschützt, daß durch den Umgang mit personenbezogenen Daten niemand in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Das BDSG definiert personenbezogene Daten als Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse, die sich auf eine Person beziehen lassen. Für diese Daten müssen bei ihrer (automatisierten) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung bestimmte Schutzvorschriften berücksichtigt werden.

Im Rahmen Ihrer Beschäftigung in unserem Unternehmen haben Sie dafür zu sorgen, daß personenbezogene Daten vertraulich behandelt werden. Sie haben sich zur Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. Sie sind dafür verantwortlich, daß die Ihnen anvertrauten personenbezogenen Daten nur im Rahmen Ihrer Aufgabenstellung verarbeitet oder genutzt werden. Jeder Mißbrauch, jede unbefugte Weitergabe dieser Daten ist unzulässig und strafbar.

**Achten Sie stets auf folgende Grundbestimmungen:**

- Die Ihnen anvertrauten Daten, Datenträger und Listausdrucke müssen gegenüber Anderen unzugänglich gehalten werden, wenn sie nicht unmittelbar daran arbeiten.

- Die Ihnen anvertrauten Zugangs - und Zugriffsberechtigungen (Passwortschutz) dürfen keinem Unbefugten zugänglich gemacht werden.

- Nicht mehr benötigte Datenträger und Listausdrucke müssen so vernichtet werden, daß eine mißbräuchliche Verwendung nicht möglich ist.

- In Zweifelsfällen ist vor Herausgabe von Daten bzw. von entsprechenden Unterlagen der zuständige Vorgesetzte oder der Datenschutzbeauftragte nach der Rechtmäßigkeit zu befragen.

Es ist ihnen untersagt ( ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Vorgesetzten und des DSB) Firmengeräte auf denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, privat zu nutzen oder private Computer, Software oder Datenträger in die Firma einzubringen und einzusetzen. Eine durchgängige Kontrolle des Datenschutzes ist sonst nicht möglich.

Es liegt sowohl in Ihrem wie auch im Interesse des Unternehmens, daß neben der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften nach dem BDSG, den betrieblichen Geheimhal-tungsvorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Datenverarbeitung etwaige Mängel beim Datenschutz, Datensicherung oder Fragen der Ordnungsmäßigkeit entweder dem zuständigen Vorgesetzten oder dem Datenschutzbeauftragten unverzüglich mitgeteilt werden.

Im Interesse Ihrer Daten, unserer Daten und der unserer Kunden erwarten wir Ihre aktive Mitarbeit zum Datenschutz.

16.03.06